

Heden, achttien april tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard:

1. mevrouw Janna Annigje Egas, geboren te Hardinxveld-Giessendam op éénentwintig december negentienhonderd zevenentachtig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 XA Molenaarsgraaf, Graafdijs Oost 11 a, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting KleurrijkWonen**, statutair gevestigd te Geldermalsen, en kantoorhoudende te 4003 AZ Tiel, Laan van Westroijen 6 (Postadres: Postbus 544, 4000 AM Tiel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156630; Stichting KleurrijkWonen wordt hierna genoemd: "**verkoper**";
2.
 - a. de heer Marinus Adriaan Crum, geboren te Gorinchem op negentien februari negentienhonderd éénennegentig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Gorinchem, op drie november tweeduizend elf, nummer: NTB5CF5L3);
 - b. mevrouw Pieterella Bikker, geboren te Gorinchem op tien februari negentienhonderd éénennegentig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Giessenlanden, op zes februari tweeduizend dertien, nummer: NX2H49C64); met elkaar gehuwd, beiden wonende te 4223 NL Hoornaar, Oudendijk 14; hierna tezamen te noemen: "koper";

De verschenen personen verklaarden:

KOOP

Verkoper en koper hebben op drie maart tweeduizend zestien een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het hierna te vermelden registergoed.

Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die hierna wordt aangeduid met "het koopcontract".

LEVERING

Ter uitvoering van het koopcontract levert verkoper bij deze aan koper, die bij deze aanvaardt, ieder voor de onverdeelde helft:

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

de twee-onder-één-kapwoning met berging, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als **Oudendijk 14 te 4223 NL Hoornaar**, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie **A** nummer **291**, groot één are en tachtig centiare (1 a 80 ca);

hierna aangeduid met "het verkochte".

KOOPPRIJS

De koopprijs van het verkochte is: éénhonderd vierenvierendertigduizend euro (€ 144.000,00).

OMZETBELASTING

Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd.

OVERDRACHTSBELASTING

Wegens de levering van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper.

KWIJTING

Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens het koopcontract en deze akte verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van Derdengelden Notarispraktijk Molenaarsgraaf/Arkel Van Leussen Van den Broek Notarissen, ter uitbetaling op de wijze als is vermeld in het koopcontract.

Verkoper kwiteert koper voor die betaling.

VOORGAANDE VERKRIJGING

Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op dertig december tweeduizend acht in Register Hypotheken 4, deel 56050 nummer 149, van een afschrift van een akte van koop en levering, op negentien december daarvoor voor mr. W. van Leussen, destijds notaris te Giessenlanden verleden. In die akte is kwijting verleend voor de betaling van de koopsom en werd geconstateerd dat geen van de betreffende partijen zich ter zake van die koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde zal beroepen.

BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST

Voor zover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op de koop en de levering van toepassing de bepalingen vermeld in het koopcontract, waaronder:

Artikel 1

Kosten

De kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

Artikel 2

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat.

1. Verkoper levert aan koper van het verkochte die:
 - a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging dan ook;
 - b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheeken of inschrijvingen daarvan, dan wel met andere beperkte rechten;
 - c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, behoudens de in deze akte vermelde;
 - d. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de in deze akte vermelde.

2. De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte dient heden plaats te vinden met inachtneming van het huidige gebruik door koper, vrij van huur en elk ander gebruiksrecht, in de feitelijke staat waarin het verkochte zich op heden bevindt, met dien verstande dat deze staat, anders dan door toedoen van koper en behoudens normale slijtage, niet minder mag zijn dan de staat waarin het verkochte zich bevond bij het tot stand komen van de koop.
3. Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.
In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopprijs hiermee rekening is gehouden.
Verkoper heeft uitdrukkelijk vermeld dat door huurders diverse soorten vloerbedekking (waaronder al dan niet asbesthoudend linoleum, vinyl en dergelijke) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of samenstelling aan verkoper niet bekend zijn.

Artikel 3

Baten en lasten, risico.

Met ingang van heden komen de baten aan koper ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte.

Artikel 4

Titelbewijzen en bescheiden.

De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 van het Burgerlijk Wetboek zijn, indien en voorzover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper afgegeven.

Artikel 5

Aanspraken.

Voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad, levert verkoper bij deze aan koper, die aanvaardt, alle in het koopcontract bedoelde aanspraken die verkoper nu of te eniger tijd kan doen gelden ten aanzien van derden, waaronder begrepen architecten, constructeurs, bouwers, aannemers, onderaannemers, installateurs en/of leveranciers van het verkochte of gedeelte(n) daarin/daarvan, alsmede de rechten uit eventuele premiereregelingen, garantieregelingen en garantiecertificaten, alles voorzover deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder dat verkoper tot enige vrijwaring gehouden is. Koper is thans bevoegd om de overdracht van de betreffende rechten te bewerkstelligen door mededeling te doen aan de personen jegens wie die rechten kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 6

Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen.

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen, alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voorzover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Artikel 7

Asbest

Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw van het verkochte het normaal was asbest casu quo asbesthoudende en lood houdende materialen in de bouw te verwerken en of andere materialen, welke materialen heden uit oogpunt van milieuaspecten niet meer (mogen) worden gebruikt. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van deze materialen in het verkochte.

Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van deze materialen in het verkochte kan voortvloeien.

Artikel 8

Ouderdomsclausule

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning en bijgebouwen oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Verkoper staat, indien zulks het geval is, niet in voor de fundering, vloeren, leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in het koopcontract omschreven (woon)gebruik. Koper vrijwaart verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

GARANTIES

De bepalingen van het koopcontract en met name de in het koopcontract door partijen verstrekte garanties blijven onverkort van kracht, voorzover daarvan thans niet uitdrukkelijk is afgeweken en voorzover deze nog van kracht kunnen zijn.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN

Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in het koopcontract of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt.

Noch verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen.

BEDENKTIJD

Koper verklaart dat de bedenktijd van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek is verstreken, zonder dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de koop te ontbinden.

BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN

Met betrekking tot bekende erfdiensbaaheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, zijnde een akte van levering op negenentwintig december tweeduizend acht voor mr W. van Leussen, notaris te Giessenlanden, verleden, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op dertig december daarna in register Hypotheken 4 deel 56050 nummer 149, waarin woordelijk voorkomt:

“VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING

1. *De koper is verplicht te dulden dat de gemeente of door de gemeente aan te wijzen derden – met de nodige materialen – toegang hebben tot het verkochte, ten einde de gemeente in de gelegenheid te stellen om de in het verkochte aanwezige riool(pers)leidingen in stand te houden, te (laten) gebruiken, te (laten) inspecteren, (laten) onderhouden, (laten) herstellen en (laten) vervangen en voorts de verplichting voor koper om te dulden dat de gemeente of door de gemeente aan te wijzen derden gebruikmaken van een voor de uitvoering van voormelde bevoegdheden vereiste strook grond te breedte van één meter langs en rondom de riool(pers)leiding.*
2. *Koper zal zich onthouden van al datgene waardoor de goede werking van de riool(pers)leiding kan worden belet of belemmerd, dan wel waardoor gevaar kan ontstaan voor personen of goederen en zal in het bijzonder op respectievelijk in of boven het belaste perceelsgedeelte (zijnde het gedeelte van het verkochte waarin zich de rioolleiding bevindt) geen diepwortelende bomen of struiken planten dan wel voorwerpen de grond indrijven, noch aan een derde toestemming tot zulk een handeling verlenen, zonder schriftelijke machtiging van de gemeente, welke nimmer op onredelijke gronden zal weigeren haar medewerking te verlenen. Aan een dergelijke machtiging kan de gemeente voorwaarden verbinden.*
3. *Verkoper en koper zijn overeengekomen dat de hiervoor onder lid 1 en lid 2 omschreven verplichtingen ten aanzien van het verkochte door de inschrijving van een afschrift van onderhavige akte van levering ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in register Hypotheken 4 zullen gelden als kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zullen deze verplichtingen overgaan op al degenen die het verkochte onder bijzondere titel verkrijgen, terwijl mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen.*

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

De koper verklaart ermee bekend te zijn, dat terzake van het verkochte als heersende en als dienende erven erfdiensbaaheden zijn gevestigd ten behoeve en ten laste van aan het verkochte grenzende percelen, welke eigendom zijn van derden.

Deze erfdiensbaaheden houden onder meer in handhaving van de onderlinge situatie, speciaal wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door riolering of anderszins, eventuele inbalking, inankering, uitzicht, toevoer van licht en lucht, het hebben en houden van eventuele aanwezige leidingen en/of kabels ten behoeve van water, gas, elektriciteit en telefoon en van voetpad over de zij- en achterpaden.

Koper aanvaardt de uit deze stukken voortvloeiende lasten en beperkingen uitdrukkelijk. Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor omschreven, die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.”

Koper aanvaardt de uit deze stukken voortvloeiende lasten en beperkingen uitdrukkelijk. Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor omschreven, die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.

VERLENING ERDIENSTBAARHEDEN

Verkoper en koper zijn overgekomen dat verleend zullen worden erfdiensbaaheden, ter uitvoering waarvan bij deze worden gevestigd en aanvaard de navolgende erfdiensbaaheden:

Erfdiensbaaheden ter legalisatie bestaande situatie

over en weer ten behoeve en ten laste van het verkochte (Oudendijk 14 te Hoornaar) enerzijds en ten behoeve en ten laste van het bij de verkoper in eigendom zijnde kadastrale perceel gemeente Hoornaar, sectie A nummers 292 en 290 anderzijds, al zodanige erfdiensbaaheden, waardoor de toestand, waarin deze percelen zich ten opzichte van elkander bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door riolering of anderszins, eventuele inbalking, inankering, overbouw, aanbouw ten behoeve van derden, en uitzicht, toevoer van licht en lucht, het hebben en houden van eventueel aanwezige leidingen en/of kabels ten behoeve van water, gas, elektriciteit en telefoon (en van eventueel aanwezige kabels ten behoeve van een radio- en/of televisie-antennesysteem), waaronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.

VERKOOPREGULEREND BEDING

Verkoper en koper zijn in het koopcontract nog het navolgende verkoopregulerend beding overeengekomen, woordelijk luidend:

"Verkoop regulerend beding

De woning is getaxeerd op een marktwaarde van € 160.000,00.

De tussen verkoper en koper overeengekomen koopprijs bedraagt € 144.000,00, zodat aan koper een korting op de getaxeerde marktwaarde is verleend van 10%.

*Indien de koper het verkochte of een gedeelte daarvan binnen **twee jaar** na de ondertekening van de voor de overdracht vereiste notariële akte van levering vervreemdt, waaronder tevens wordt verstaand een overdracht in economische zin of de vestiging van een zakelijk genotsrecht, is hij verplicht ter gelegenheid van het ondertekenen van de notariële akte die tot vervreemding leidt, via die notaris aan de verkoper een bedrag te betalen - zonder dat opeising door verkoper behoeft plaats te vinden en zonder enige korting of verrekening - dat gedurende:*

- *het **eerste jaar** na de ondertekening van de voor de overdracht vereiste notariële akte van levering gelijk is aan honderd procent (100%) van het bedrag van de korting;*
- *het **tweede jaar** na de ondertekening van de voor de overdracht vereiste notariële akte van levering gelijk is aan vijftig procent (50%) van het bedrag van de korting;*

Het hiervoor sub 1 en 2 bepaalde is echter niet van toepassing indien de desbetreffende vervreemding niet vrijwillig zal plaatsvinden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van verkoper."

ZELFBEWONINGSPLICHT

Verkoper en koper zijn in het koopcontract nog het volgende beding inzake zelfbewoning overeengekomen, woordelijk luidend:

"5.4 Koper is voornemens het verkochte te gebruiken als woning en deze woning zelf te bewonen.

*Koper is ermee bekend dat hij, alvorens dat hij tot doorverkoop wenst over te gaan, de woning **minimaal 6 maanden** bewoond dient te hebben. Deze termijn vangt aan op datum akte van levering.*

*Bij niet-nakoming van deze verplichting verbeurt de koper een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging, vatbare boete van **tien procent** van de koopsom.*

Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper mee gedeeld, dat hem niet bekend, is dat dit gebruik op publiek - of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan."

Partijen verklaren hierbij ieder voor zich de uit de hiervoor geciteerde tekst voortvloeiende rechten, verplichtingen, lasten en beperkingen uitdrukkelijk te aanvaarden.

ENERGIELABEL

Een definitief energielabel is per heden door verkoper aan koper overhandigd. Koper verklaart het definitieve energielabel van verkoper te hebben ontvangen.

DOORHALING HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN

Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van Van Leussen Van den Broek Notarissen te Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem werkzame personen om zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte.

VOLMACHT

Van voormelde volmacht aan de verschenen persoon sub 1 blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke is gehecht aan een akte vestiging erfpacht op acht april tweeduizend elf voor mr. C.T.T. van Rooijen, destijds notaris te Molenwaard, thans notaris te Gorinchem, verleden.

OVERDRACHTSBELASTING

Terzake de verkrijging door koper van het verkochte is - met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 Wet op belastingen van rechtsverkeer - twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd over een bedrag van éénhonderd vierenvestigduizend euro (€ 144.000,00), zijnde een bedrag van tweeduizend achthonderd tachtig euro (€ 2.880,00).

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

SLOT AKTE

Partijen geven volmacht aan de notaris en aan ieder van diens medewerkers, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om zonodig namens hen een akte houdende rectificatie van de onderhavige akte te ondertekenen.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend

om elf uur en dertig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

w.g. mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard

Ondergetekende, mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard, verklaart dat op de onroerende zaak waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

w.g. mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard

Ondergetekende, mr. Hert van Praag, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Jella van Troost, in haar hoedanigheid van zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, gedefungeerd notaris te Molenwaard, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 18-04-2016 om 12:10 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 68112 nummer 153.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2 met nummer 5FA93D91C49CB6CA0F60AD3B4B5412BC toebehoort aan Hert van Praag.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.